

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2925/2530

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นำ แสง

แบตเตอร์รี่

โจทก์

กระทรวงการคลัง กับพวก

จำเลย

พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ภาค 2 หมวด 6 ตอนที่ 38 พิกัด
ประเภทที่ 38.19 ข

เลดออกไซด์ (LEADOXIDES) ซึ่งเป็นสินค้าประเภทพิกัดที่ 28.27 นั้น เป็นของที่ทำจากตะกั่ว โดยนำตะกั่วบริสุทธิ์มาทำเป็นผงแล้วเผาหรือผ่านออกซิเจนเข้าไป กลายเป็นเลดออกไซด์ แต่ตะกั่วที่ถูกเผาอาจไม่กลายเป็นเลดออกไซด์ทั้งหมด อาจมีโลหะตะกั่ว (METALLIXLEAD) หลงเหลืออยู่บ้าง ประมาณร้อยละ 8 จึงต่างกับเกรย์ออกไซด์ (GREYOXIDES) กล่าวคือเลดออกไซด์จะมีปริมาณตะกั่วออกไซด์เกือบทั้งหมด หรือเกินกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป ส่วนเกรย์ออกไซด์จะมีส่วนผสมของโลหะตะกั่ว (METALLICLEAD) ตั้งแต่ร้อยละ 15-35 ที่เหลือนอกนั้นเป็นตะกั่วออกไซด์หรือเลดออกไซด์ สินค้ารายพิพาทที่โจทก์สั่งเข้ามามีโลหะตะกั่วผสมอยู่เป็นจำนวนถึงร้อยละ 25 นับว่ามีโลหะตะกั่วผสมอยู่เป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จะถือได้ว่าเป็นสิ่งบริสุทธิ์เจือปนที่หลงเหลือจากกรรมวิธีการผลิต ฉะนั้นสินค้าพิพาทที่โจทก์นำเข้าและสำแดงในใบขนสินค้าว่าเป็นเกรย์ออกไซด์เลด จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีและสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมทางเคมีหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งมีได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ต้องเสียอากรขาเข้า ตามประเภทพิกัดที่ 38.19 ข. ในอัตราร้อยละ 30.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2522 โจทก์ได้นำสินค้าชนิดเลดออกไซด์ (GREYOXIDELEAD) เข้ามาในประเทศไทยโดยสั่งซื้อจากบริษัทคอมมอนเวลท์ ลิทาจ แอนด์ เรดเลด จำกัด แห่งประเทศออสเตรเลีย จำนวน 345 ถัง น้ำหนักสุทธิ 17.250 กิโลกรัม โจทก์ได้สำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้าในประเภทพิกัดที่ 28.27 อัตราอากรร้อยละ 10 แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 ได้กักสินค้าของโจทก์ อ้างว่าเป็นเคมีภัณฑ์ปรุงแต่งจัดเข้าประเภทพิกัดที่ 38.19 ข. ต้องเสียอากรขาเข้าร้อยละ 30 ซึ่งจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เห็นชอบด้วย อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 ได้กักสินค้าของโจทก์ไว้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2523 จึงได้ปล่อยสินค้า โดยให้โจทก์หาประกัน โจทก์ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารและเสียเงินค่าฝากสินค้าให้แก่การทำเรือแห่งประเทศไทยรวมเป็นเงิน 93,494 บาท ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบ โจทก์ขอให้พิพากษาว่า การที่โจทก์สำแดงรายการเพื่อเสียอากรขาเข้าในประเภทพิกัดที่ 28.27 อัตราร้อยละ 10 สำหรับสินค้าชนิดเลดออกไซด์ (GREYOXIDELEAD) นั้น ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้จำเลยร่วมกันคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2523 ให้แก่โจทก์และชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 93,494 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งเจ็ดให้การว่า การที่จำเลยสั่งให้โจทก์เสียอากรขาเข้าสำหรับสินค้าเกียรยออกไซด์เลด (GREYOXIDELEAD) ในประเภทพิกัดที่ 38.19 ข. อัตราร้อยละ 30 นั้น เป็นการถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว สินค้าที่โจทก์นำเข้านี้เป็นสินค้าคนละประเภทกับสินค้าตามคำวินิจฉัยพิกัดอัตราที่ 2/2521 จำเลยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตถูกต้องตามกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้สั่งซื้อสินค้าชนิดหนึ่งจากต่างประเทศ และนำเข้าในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2522 โดยสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าว่าเป็นสินค้า 'GREY OXIDE LEAD' ขอเสียอากรขาเข้าในประเภทพิกัดที่ 28.27 ซึ่งจะต้องเสียอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 10 เจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์สินค้า กรมศุลกากร เห็นว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้านั้นไม่ใช่สินค้าตามประเภทพิกัดที่ 28.27 แต่จัดเข้าประเภทพิกัดที่ 38.19 ข. ต้องเสียอากรร้อยละ 30 แล้ววินิจฉัยว่าเลดออกไซด์ (LEAD OXIDES) นั้นเป็นของที่ทำจากตะกั่วโดยนำตะกั่วบริสุทธิ์มาทำเป็นผงแล้วเผา หรือผ่านออกซิเจนเข้าไป ตะกั่วที่ถูกเผานั้นจะกลายเป็นเลดออกไซด์ (LEAD OXIDES) แต่ตะกั่วที่ถูกเผานั้นอาจไม่กลายเป็นเลดออกไซด์ทั้งหมด อาจมีโลหะตะกั่ว (METALLIC LEAD) หรือสารอื่นหลงเหลืออยู่บ้าง หากมีโลหะตะกั่ว (METALLIC LEAD) เหลืออยู่ประมาณร้อยละ 8 ทางกรมศุลกากร จำเลยที่ 2 ถือว่าโลหะตะกั่วจำนวนนี้เป็นเพียงสิ่งไม่บริสุทธิ์เจือปน (IMPURITIES) ที่หลงเหลืออยู่เท่านั้น สินค้าที่โจทก์นำเข้ามาและเกิดกรณีพิพาทกันนี้ปรากฏว่า ทางฝ่ายจำเลยได้ส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านนี้ กล่าวคือ ส่งไปวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ องค์การแบตเตอรี่ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ส่งไปตรวจเป็นครั้งที่ 2) และสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งผลของการวิเคราะห์ปรากฏว่าสินค้าพิพาทที่โจทก์ส่งเข้านั้น มีโลหะตะกั่ว (METALLIC LEAD) ผสม

อยู่เกินกว่าร้อยละ 8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งสุดท้ายทางฝ่ายจำเลยได้ส่งไปให้
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีเอกซเรย์ซึ่งเป็นวิธีที่
ถือได้ว่าได้ผลแน่นอนหรือใกล้เคียงที่สุดปรากฏว่าสินค้ำพิพาทมีโลหะตะกั่ว
(METALLIC LEAD) ผสมอยู่เป็นจำนวนร้อยละ 25+/-3 และมีตะกั่วออกไซด์ร้อยละ
75+/-3 ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 3 นางประพิศ ประคุณหังสิต นัก
วิทยาศาสตร์ 5 กรมวิทยาศาสตร์ พยานโจทก์เบิกความยืนยันว่าเลดออกไซด์
(LEAD OXIDES) เป็นสารเคมีตัวเดียว มีประมาณตะกั่วออกไซด์เกือบทั้งหมด คือ
เกินกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป และยังได้ความจากนายสมชาติ น้อยฉายา นัก
วิทยาศาสตร์โทกรมวิทยาศาสตร์บริการ พยานโจทก์อีกว่า เกรย์
ออกไซด์ (GREY OXIDES) จะต้องมีส่วนผสมของโลหะตะกั่วร้อยละ 15 - 35 ส่วนที่
เหลือนอกนั้นเป็นตะกั่วออกไซด์ (LEAD OXIDES) เมื่อสรุปจากคำเบิกความของนาง
ประพิศ ประคุณหังสิต และนายสมชาติ น้อยฉายา พยานโจทก์ดังกล่าวข้างต้นนั้นแล้ว
จะเห็นได้ว่าเลดออกไซด์ (LEAD OXIDES) กับเกรย์ออกไซด์ (GREY OXIDES) นั้น
ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ เลดออกไซด์ (LEAD OXIDES) จะมีประมาณตะกั่วออกไซด์
เกือบทั้งหมด หรือเกินกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป ส่วนเกรย์ออกไซด์จะมีส่วนผสมของ
โลหะตะกั่ว (METALLIC LEAD) ตั้งแต่ร้อยละ 15 - 35 ที่เหลือนอกนั้นเป็นตะกั่ว
ออกไซด์หรือเลดออกไซด์ (LEAD OXIDES) สินค้ำรายพิพาทที่โจทก์ส่งเข้ามานี้มี
โลหะตะกั่ว (METALLIC LEAD) ผสมอยู่เป็นจำนวนถึงร้อยละ 25 นับว่ามีโลหะ
ตะกั่ว (METALLIC LEAD) ผสมอยู่เป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จะถือได้ว่าเป็นสิ่ง
บริสุทธิ์เจือปน (IMPURITIES) ที่หลงเหลือจากกรรมวิธีการผลิต คดีี้ได้ความจาก
นางปราศรัย ทวีแสง จำเลยที่ 6 ซึ่งรับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์ 7 หัวหน้าฝ่าย
อาหาร กองวิเคราะห์สินค้ำว่า การที่สินค้ำพิพาทมีปริมาณของโลหะตะกั่ว
(METALLIC LEAD) ผสมอยู่เป็นจำนวนมากเช่นนี้ เป็นความประสงค์ของผู้ผลิต ที่
จะให้โลหะตะกั่วผสมอยู่เป็นปริมาณเท่าใด ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ต้องถือว่าเป็น

เคมีภัณฑ์ผสมฉะนั้น คดีจึงฟังได้ว่าสินค้าพิพาทที่โจทก์นำเข้ามานั้น เป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีและสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมทางเคมี หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งมีได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ต้องเสียอากรขาเข้าตามประเภทพิกัดที่ 38.19ข. ในอัตราร้อยละ 30 ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรจำเลยที่ 2 สั่งให้โจทก์เสียอากรขาเข้าในประเภทพิกัดที่ 38.19ข. ในอัตราร้อยละ 30 นั้น ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายืน.

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ